குறிப்பிடப்பட்டு விடுவதால் இவற்றை பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.

பொதுவாக பங்குதாரரின் பங்குரிமை ஆணையானது நிறுமத்தின் உறுப்பினராக கருத முடியாது. ஆனால் செய்முறை விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள உரிமையின்படி நிறுமம் இயங்கும்.

26.08 பங்கு மற்றும் பங்குத் தொகுதியும் (Share and Stock)

பங்கு மற்றும் பங்குத் தொகுதி என்ற இரண்டு சொற்களும் ஒரே பொருளில் வழக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனினும் இவை இரண்டுக்கும் இடையே அடிப்படையான சில வேறுபாடுகள் உள்ளன. பெரும்பாலும் தனித்தனிப் பங்குகளாக விற்பனை செய்வதில்லை. நிறுமச் சட்டம் பிரிவு 2(46) லும் ஒதுக்கீடு அட்டவணை A‌ல் (விதி 36–39) இது பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. முழுவதும் செலுத்தப்பட்ட பல பங்குகள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பை பங்குத் தொகுதியாக மாற்றி விடலாம். அதே போல் பங்குத் தொகுதிகளை மீண்டும் முழுவதும் செலுத்தப்பட்ட பங்குகளாக மாற்றலாம்.

பங்குத் தொகுதியின் முக்கியத்துவம்

பங்குத் தொகுதியில் பணம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் முன்னிலைப்படுத்தப்படுகின்றது. எத்தனை பங்கு அலகுகள் என்பது பார்ப்பது இல்லை. இந்த பங்குத் தொகுதியை எளிதில் மாற்றலாம் மற்றும் பிரிக்கலாம். பிரிக்கப்படாத பங்குத் தொகுதிகள் எண்கள் அடிப்படையில் வசதிக்கு தகுந்தவாறு பிரிக்கப்படும். இது மதிப்பு மற்றும் புள்ளியில் அடிப்படையில் இருக்கலாம். பங்குத் தொகுதியின் ஒரு குறைந்த அளவு தொகையை இயக்குநர் அவை நிர்ணயித்து பிறகு பரிமாற்றம் செய்யும்.

26.09 கடன் பத்திரம் (Debentures)

ஒரு வியாபார நிறுமத்தை வெற்றிகரமாக நடத்த முதலும் தேவையான நிதியும் தேவைப்படுகிறது. எனவே நிறுமம் தனது உள்புற ஆதாரங்களை வளப்படுத்தும் நோக்கில் பல செயல்களை செய்கிறது. மேலும் வெளிப்புற ஆதாரங்களை வளப்படுத்தும் நோக்கில் கடன்பத்திரம், வெளிப்புற வணிகக் கடன்கள், வங்கிக் கடன், பொது நிலைவைப்புகள் மூலம் பெறுகிறது.

தனது நிறுமத்தை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்லும் நோக்கில் தேவையான நிதியை பெற பங்கு முதலை அதிகமாக வெளியிடாமல் அதிகமாக கடன் பத்திரங்கள் மூலம் நிதியை பெற முயற்சிக்கிறது. பொது வைப்பின் மூலம் ஒரு நிலையான காலத்தில், ஒரு நிலையான வட்டியில் பெற சான்றிதழ் வழங்குகிறது. இத்தகைய கடன் சான்றிதழ் கடன் பத்திரம் ஆகும்.

பொது மக்களிடம் இருந்து பெரும் சாதாரண பங்குகளை வெளியிடுவதன் மூலம் கிடைக்கும் பங்களிப்பு மூலம் கடன் பத்திரம் வெளியிடப்படும். இத்தகைய கடன் பத்திரம் நிறுமத்தின் பொது முத்திரை பணம் பெற்றதற்கான அத்தாட்சி பெற்று வழங்கப்படும். நிறுமச் சட்டம் 2013, பிரிவு 2(30)ன்படி "கடன் பத்திரம்" என்பது நிறுமத்தின் சொத்துக்களின் மீது பற்றுப் பொறுப்பு ஏற்படுத்தியோ (அ) ஏற்படுத்தாமலோ நிறுமம் வெளியிடும் பிணையமாகும். கடன் பத்திரச் தொகுதி, பாண்டு முதலான பிணையங்களும் கடன் பத்திரம் என்பதில் அடங்கும்.

கடன் பத்திரதாரர்கள் நிறுமத்தின் உறுப்பினர் அல்ல. எனவே நிறுமக் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளவும், வாக்களிக்கவும் இவர்களுக்கு உரிமை இல்லை.இவை பெரும்பாலும் நிறுமத்தின் சொத்துக்களின் மீது இழைத்தியங்கும் பற்றுப் பொறுப்புடன் வெளியிடப்படுகின்றன.

கடன் பத்திரங்களின் இயல்புகள்

அ) நிறுமத்தின் பொது முத்திரையுடன் வழங்கப்படும் சான்றிதழ் ஆகும்.

ஆ) கடன் பத்திரதாரர்கள் நிறுமத்தின் கடன்தாரர்கள் ஆவார்.

இ) கடன் பத்திரம் எப்போதும் ஒரு நிலையான விலையிலும், வட்டியிலும் உள்ளது.

ஈ) கடன் பத்திரத்தின் நிலையான காலம் முடிந்த பிறகு முடிவுக்கு வரும்.

உ) கடன் பத்திரம் என்பது பிணையமாகவோ (அ) பிணையமற்றதாகவோ இருக்கலாம்.

ஊ) கடன் பத்திரங்கள் மீதான வட்டி செலுத்துதல் என்பது வருமான வரியிலிருந்து இலாபத்தில் கழித்துக் கொள்ளப்படும்.

எ) கடன் பத்திரதாரர்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை இல்லை.

ஏ) கடன் பத்திரம் மீதான வட்டி செலுத்துதல் என்பது ஒரு சட்டமாக கருதப்படும்.

கடன் பத்திரங்களின் வகைகள்

கடன் பத்திரங்கள் வெளியிடும் முறை, அவற்றின் வெளியீட்டு நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பலவிதங்களாக பிரிக்கலாம்.

1. மாற்றுதல் அடிப்படை
2. பிணையங்கள் (அ) ஈட்டின் அடிப்படை
3. மீட்பு அடிப்படை
4. பதிவு செய்தல் அடிப்படை

12th Commerce Tamil Unit 10.indd 238 12/12/2020 2:01:31 PM